

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 263/2533

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
สวรรคโลก

โจทก์

นายมารินทร์ วังชากร กับพวก

จำเลย

นายมารินทร์ วังชากร จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 115

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14,31 จำคุก 1 ปี ผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. 2484 มาตรา 69 วรรคสอง จำคุก 5 ปี และผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 265 และ 268 ลงโทษตามมาตรา 268 จำคุก 1 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มี
กำหนด 7 ปี คำรับชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคง
จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 4 ปี 8 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. 2484 มาตรา 11,73 วรรคสอง ที่แก้ไขแล้วและพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14,31 วรรคสองที่แก้ไขแล้ว ประกอบด้วยประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 แต่การกระทำของจำเลยที่ 1 ในข้อหานี้เป็นการกระทำ

กรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11,73 วรรคสองที่แก้ไขแล้ว ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุกจำเลยที่ 1 ไร่ 9 ปี

จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานใช้เอกสารราชการ (รอยตรา) ปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ประกอบด้วยมาตรา 265 จำคุก 1 ปี เมื่อนำโทษจำคุก 5 ปี ซึ่งจำเลยที่ 1 กระทำผิดฐานมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นมารวมคงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 15 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 11 ปี 3 เดือน ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ในข้อหาความผิดฐานปลอมเอกสารราชการ (รอยตรา)นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 186 แผ่นที่ 2 และ แผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ ตีราคาประกัน 100,000 บาท (อันดับ 5,117)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคาค่าประกัน 300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันโดยเรียกหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคาค่า
ประกัน 300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันโดยเรียกหลักประกันเพิ่ม
แล้วดำเนินการต่อไป

(มธุ วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>